

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1846/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย สม หวัง อังศุภากร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 13

จำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ไว้เพื่อขาย 5 เม็ด ขายไปแล้ว 2 เม็ด ดังนี้
การขายหรือมีไว้เพื่อขายตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.
2518 เป็นการกระทำความผิดเป็นกรรมเดียวฐานขายวัตถุที่ออกฤทธิ์ชนิดแอมเฟตามีนไฮ
โดรคลอไรด์.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จำนวน 7 เม็ดหนัก 0.63
กรัม ไว้ในครอบครองและจำหน่ายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ดังกล่าวจำนวน 2
เม็ด หนัก 0.18 กรัม ให้กับผู้อื่น ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13, 89 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4
กับให้คืนธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องจำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกมีกำหนด 5 ปี คืบชนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานขายวัตถุที่ออกฤทธิ์ชนิดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13, 89 เพียงกระทงเดียวจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'โจทก์ฎีกาเฉพาะข้อกฎหมาย ในการวินิจฉัยข้อกฎหมายนั้น ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงมาว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ซึ่งเป็นเกลือของแอมเฟตามีน อันเป็วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ไว้เพื่อขาย จำนวน 5 เม็ด และได้ขายไปแล้วจำนวน 2 เม็ด เป็นเงิน 24 บาท เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมกับยึดได้แอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ขายและมีไว้เพื่อขายจำนวน 7 เม็ดในวันเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกัน กับชนบัตรฉบับละ 20 บาท รวม 2 ฉบับ ที่ใช้ในการซื้อไว้เป็นของกลาง ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าการที่จำเลยขายและมีไว้เพื่อขายซึ่งแอมเฟตามีนของกลาง มีความผิดกรรมเดียวหรือสองกรรมต่างกันพิเคราะห์แล้วพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ได้บัญญัติไว้ว่า 'ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขายนำเข้า

หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวนี้อ
จะต้องถูกลงโทษตามมาตรา 89 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้คำ
จำกัดความคำว่า 'ขาย' ไว้ว่า หมายความว่ารวมถึง จำหน่ายจ่ายแจก แลกเปลี่ยนส่งมอบ
หรือมีไว้เพื่อขาย ดังนั้นตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้การขายหรือมีไว้เพื่อขายจึงถือ
ได้ว่าเป็นความผิดอย่างเดียวกัน การกระทำความผิดของจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้
ความดังกล่าวจึงเป็นการกระทำเพียงกรรมเดียวคือการขายนั่นเอง'

พิพากษายืน.

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ